连城县市场监督管理局
行政处罚决定书

连市监执处罚〔2025〕14号

当事人：福建水投集团连城水务有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350825MA33***D

住所（住址）：福建省连城县文亨镇班竹村斑兴巷**号

法定代表人（负责人、经营者）：林**

根据《福建省市场监管局办公室关于进一步做好集中整治工作的通知》（闽市监办〔2025〕37号）文件要求，2025年7月2日，我局执法人员依法对福建水投集团连城水务有限公司的营业厅进行检查，调取了6户低保、特困户的2023年1月1日至2025年6月30日的用水明细，发现当事人存在不执行政府定价收取水费的行为，涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，为进一步查清事实，根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十八条、第十九条的规定,经局领导批准,我局于2025年7月2日予以立案调查。

经查，当事人于2020年1月1日起承接连城县自来水公司的自来水收费业务。当事人在2023年1月1日至2025年6月30日期间，向低保户和特困户收取用水费用时，未执行连城县物价局文件《关于连城县城区自来水价格调整及实行居民用水阶梯价格的批复》（连价〔2016〕9号）对依靠民政部门补助生活费的五保户、特困户和低保户，每户每月减免5吨水费的规定，以1.5元/吨的标准，向连城县城区的低保、特困户收取水费。经调查核实，截止2025年8月，连城县莲峰镇现存的低保户、特困户共计508户，其中在养

老院、长期住院等地集中供养的，不属于居民用水范围的有36户；未在莲峰镇常住、自用山泉水的，未在莲峰镇产生用水的有12户；无用水户号的有22户;用水户号及地址均未匹配成功的有11户，共计81户。从当事人的营收系统中，共计调取出427户低保、特困户的用水数据和缴纳水费金额。经过统计当事人共计收取了427户,收取水费164086.25元，其中按规定应减免水费60549元。截止2025年9月17日，当事人已退回多收金额共计16155元。2025年12月22日，当事人向我局提供了《关于2023.1.1至2025.6.30期间低收入群体水费返还的情况说明》以及438户低保、特困户的用水清单，截止12月22日，当事人共调取出438户低保、特困户的用水数据，按规定应减免水费61432.5元，已退还多收金额共计61432.5元。

经调取连城县福建紫老虎食品有限公司、福建渡远户外运动用品有限公司等共计14家企业2023年-2025年6月份的用水信息，发现其中5家企业在2023年-2024年期间，使用水量超过了《连城县住房和城乡建设局关于下达2023年度用水计划的通知》（连建〔2023〕28号）和《连城县住房和城乡建设局关于下达2024年度用水计划的通知》（连建〔2024〕31号）中规定的行业用水定额，根据《连城县发展和改革局 连城县住房和城乡建设局关于进一步完善连城县非居民用水超定额累进加价制度的通知》(连发改价管〔2020〕11号）文件规定，收取非居民用水费用应当按照超定额累进加价收费的方式进行收费。而当事人对超过定额的使用水量仍以1.5元/吨的标准收取水费，属于低于政府定价收取非居民用水费用的行为，无违法所得。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、2025年7月2日，7月15日，8月28日制作的《现

场笔录》3份和照片3张，证明我局执法人员到福建水投集团连城水务有限公司的进行检查的事实；

2、2025年7月1日，7月2日我局执法人员对摸排的6户低保、特困户人员制作的《询问笔录》6份，《福建水投集团连城水务公司客户用水清单》6份、低保户、特困户人员身份证复印件5张，证明低保户、特困户人员的身份以及其未享受到水费优惠政策的事实；

3、2025年9月17日，10月21日我局执法人员对福建水投集团连城水务有限公司的受委托人朱**制作的《询问笔录》2份，证明当事人存在不执行政府指导价、政府定价收取水费和污水处理费的违法事实及违法金额的事实；

4、莲峰镇人民政府提供《低保、特困户水表信息名单》共17页，当事人提供的《自2023年1月1日至2025年6月30日低保、特困户用水清单》1份共计18页、《连城县低保、特困户水表信息未比对出情况说明》2份共计8页、《自2023年1月1日至2025年6月30日低保、特困用水清单（一户多人）》1份共计2页、《2023.1.1-2025.6.30低保、特困户用水清单》（单人单户）、（特殊情况）各1份共计13页、《72户共用水表低保、特困户2023.1.1-2025.6.30的用水清单》1份共计3页、《连城县豸龙大酒店有限公司》等14家企业的的用水信息共计14份，经过我局统计的附件1、附件2材料2份共计21页，证明本案当事人涉及的具体违法金额的事实；

5、当事人的《营业执照》复印件、法定代表人林**身份证复印件、受委托人朱**身份证复印件各1份，授权委托书1份，证明当事人及受委托人的主体资格和身份的事实；

6、《关于连城县城区自来水价格调整及实行居民用水阶

梯价格的批复》（连价〔2016〕9号）、《连城县发展和改革局 连城县住房和城乡建设局关于进一步完善连城县非居民用水超定额累进加价制度的通知》（连发改价管〔2020〕11号）、《连城县住房和城乡建设局关于下达2023年度用水计划的通知》（连建〔2023〕28号）、《连城县住房和城乡建设局关于下达2024年度用水计划的通知》(连建〔2024〕31号)《关于委托县自来水公司代收城市污水处理费的通知》（连建〔2006〕163号）、《连城县住房和城乡建设局关于委托福建省水务发展集团连城水务有限公司代收城市污水处理费的通知》（连建〔2023〕5号）、《连城县物价局关于调整连城县居民污水处理费收费标准的通知》(连价〔2016〕30号)、《连城县人民政府专题会议纪要》(〔2020〕6号)、《连城县人民政府关于印发连城县城市生活垃圾处理费征收使用管理规定的通知》（连政综〔2009〕185号）（共3页）、《关于委托县自来水公司代收城市生活垃圾处理费的通知》（连建〔2009〕151号）复印件各1份，证明当事人收费项目和收费标准依据的事实；

7、当事人提供的收费项目价格公示照片5张，《自2023年1月1日至2025年6月30日已退低保、特困用水清单(截至9月16日）》、《2023.1.1-2025.6.30低保户、特困户用水清单（截止2025.12.22）》各1份共计23页、《关于2023.1.1至2025.6.30期间低收入群体水费返还的情况说明》1份共计1页，证明当事人对收费项目有进行公示及对部分多收水费予以退款的事实；

以上证据和笔录均由当事人的受委托人和提供材料的相关人员的签名盖章认可。

根据以上查明的事实，我局于2025年12月3日向当事

人送达了连市监执罚告〔2025〕14号《连城县市场监督管理局行政处罚告知书》，告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据及享有的权利。同日，我局对当事人下发连市监执退通〔2025〕1202号《责令退款通知书》，责令当事人10日内对多收价款进行清退。

当事人于2025年12月9日向我局提出陈述申辩，希望减免处罚金额。理由：1、当事人经过与莲峰镇、民政局多次复核，截止12月9日，共调取出408户低保、特困户的用水信息，共计多收金额为58092元。且在我局调查期间有积极主动对符合低收入群体进行退款。2、当事人对非居民超过定额用水的用户有进行催缴工作，并提供了《催缴通知》等材料。基于当前营商环境，并未造成消费者的人身、财产损失，当事人未及时向我局提供相关催缴材料，无主观故意，并非未执行《连城县非居民用水累进加价制度的通知》。3、当事人系民生供水企业，经营利润微薄，拟处罚金额超出其承受能力，恳请酌情减轻处罚。

我局经局案审会讨论后认为：1、根据当事人后续提供的数据材料，确定当事人在2023年1月1日至2025年6月30日期间，共计收取了438户低保、特困户的水费，其中按规定应减免水费61432.5元。2、当事人低于政府定价收取非居民用水费用的行为，无主观故意，且该行为未造成消费者人身、财产损失，当事人属于初次违法，无违法所得，且在案件调查过程中亦主动、积极完成整改，经我局研究决定对该行为不予行政处罚。3、虽然当事人在我局调查期间，能积极配合调查，如实陈述违法事实，主动提供证据材料，并有退还水费的情节，符合《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第十一条第二项规定的可以从轻

或者减轻处罚的情形，但是低收入群体属于弱势群体，当事人未执行政府规定的对低保、特困户每月减免5吨水费的行为，剥夺了弱势群体依法享受政府优惠政策的权利，社会影响较大，符合《价格违法行为行政处罚规定》第十七条第二款第一项的规定，应予以从重处罚，综合上述情节，经我局研究决定对该行为参照一般情形给予处罚，对当事人申请减轻处罚的陈述意见不予采纳。

当事人在收到退款通知书后，在经营场所内醒目地点以公告的形式通知退款对象进行退款，在规定的期限内，已退还违法所得61432.5元。

我局认为：一、当事人不执行政府定价收取居民用水费用的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十一项的规定，多收价款共计61432.5元，根据《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十一项的规定，参照福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准JG-1一般处罚的规定，我局研究决定，责令当事人立即改正上述违法行为，并作如下行政处罚：

处以罚款壹拾壹万陆仟柒佰贰拾壹元柒角伍分（¥116721.75）整；上缴国库。

二、当事人低于政府定价收取非居民用水费用的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第二项的规定，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条、第六条的规定，本着“过罚相当”、“处罚与教育相结合”原则，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、第三十三条的规定，我局研究决定，责令当事人立即改正上述违法行为，不予行政处罚。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，根据本行政处罚决定书和《福建省非税收入缴款通知书（电子）》，通过指定的缴款渠道缴纳罚没款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局可以采取以下措施：（一）逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款；逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的2‰加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。

如对本行政处罚决定不服，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向连城县人民政府申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以自收到复议决定书之日起或者行政复议期限届满之日起十五日内，依法向人民法院提起诉讼。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十三条第一款的规定，复议、诉讼期间，本处罚决定不停止执行。

连城县市场监督管理局

2025年12月26日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。